



La responsabilità per negligenza

Introduction to Negligence

Introduzione a un'azione civile del diritto di Inghilterra e Galles. Per studenti senza conoscenze giuridiche preliminari.

1. Un illecito civile con più requisiti

Un illecito civile (**tort**) può dare luogo a un rimedio giudiziario. Un'azione di **negligence** riguarda la violazione di un dovere di ragionevole diligenza che causa un danno risarcibile. Il procedimento civile risolve una controversia fra persone o organizzazioni; non è, per questo solo fatto, un processo penale.

L'attore (**claimant**) propone la domanda contro il convenuto (**defendant**). La responsabilità giuridica è **liability**. Il danno è **damage**; il risarcimento monetario è **damages**.

Definizione di lavoro: Un dovere di diligenza viene violato; la violazione causa un danno che il diritto permette di recuperare. È una spiegazione didattica, non una citazione di un manuale.

2. Quattro domande da tenere distinte

Dovere (**duty**): questo convenuto doveva diligenza a questo attore? Violazione (**breach**): la condotta era sotto lo standard richiesto? Nesso causale (**causation**): la violazione causò il danno? Danno risarcibile (**damage**): esiste una perdita effettiva della categoria ammessa? La formula della lezione "duty + breach + resulting damage" si comprende meglio separando gli ultimi due aspetti.

Un dovere non prova una violazione; una violazione non prova che abbia causato questa perdita. Anche ambito della responsabilità e conseguenze troppo remote (**remoteness**) limitano il recupero. Negligence richiede danno effettivo; altri torts possono avere requisiti diversi.

Nota linguistica: "Negligent" nell'uso quotidiano significa spesso distratto. L'azione giuridica richiede molto di più. Il nome italiano orienta, ma non sostituisce i requisiti del diritto inglese.



Una caduta al supermercato

Il caso seguente e tutte le varianti sono inventati per imparare.

Un dipendente lascia una grande pozza d'acqua in un corridoio frequentato. Il personale ne è consapevole e ha tempo per intervenire, ma non la rimuove e non protegge i clienti. Mara scivola e si rompe un polso.

3. Il dovere verso i visitatori

Il supermercato deve prendere ragionevoli precauzioni per i clienti secondo le regole applicabili ai locali. Nell'esercizio assumiamo il dovere verso Mara. L'**Occupiers' Liability Act 1957** richiede ragionevole sicurezza nella visita consentita, non l'assenza assoluta di incidenti. [3]

4. La violazione del dovere

Contano conoscenza della pozza, afflusso dei clienti e tempo disponibile. Pulire o isolare la zona può essere ragionevole. Un cartello non basta sempre: l'avvertimento deve, nelle circostanze, essere sufficiente a rendere il visitatore ragionevolmente sicuro. [3]

5. La causa della lesione

Un punto di partenza è la domanda controfattuale (**but-for question**): senza la mancata gestione della pozza, Mara avrebbe subito questa lesione? Una risposta negativa sostiene la causalità fattuale, ma non risolve ogni caso complesso. La remoteness riguarda limiti giuridici delle conseguenze, non semplicemente la distanza geografica.

6. La perdita effettiva

Il polso rotto è una lesione fisica. Spese mediche e mancato guadagno possono aggiungersi se provati, causati e risarcibili. Serve anche prova dell'importo.

Cambia i fatti: Mara aggira la pozza senza danno: il rischio non completa la sua azione. Cade altrove per una scarpa slacciata: manca il collegamento alla pozza. L'acqua viene versata un istante prima: bisogna valutare se il personale potesse ragionevolmente accorgersene e intervenire.



Intenzione e due casi fondamentali

7. Non occorre volere la lesione

Negligence non richiede intenzione di ferire. Un dipendente porta volontariamente un secchio ma versa acqua senza volerlo. L'attività può essere intenzionale e il danno no. Anche una scelta deliberatamente imprudente può sollevare negligence: non è semplicemente "l'opposto dell'intenzione".

8. Donoghue v Stevenson [1932] AC 562 [1]

Donoghue sostenne che la bevanda comprata da un'amica contenesse una lumaca decomposta e l'avesse fatta ammalare. Non aveva contratto con il produttore. Il caso scozzese influenzò la responsabilità inglese del produttore verso il consumatore.

Chi ha vinto, e perché? Donoghue vinse l'appello: l'assenza di contratto non escludeva la sua azione sui fatti allegati. La causa poteva proseguire alla prova. Non erano ancora accertati tutti i fatti né assegnati damages definitivi. [1]

9. Robinson v Chief Constable of West Yorkshire Police [2018] UKSC 4 [2]

Durante un arresto gli agenti urtarono una passante e la ferirono. La domanda riguardava il pericolo creato dalla loro condotta, non un generale obbligo di proteggere tutti dai reati altrui.

Chi ha vinto, e perché? Robinson vinse. La Supreme Court ritenne responsabile il Chief Constable: gli agenti avevano un dovere, lo violarono e causarono la lesione. Non esisteva generale immunità della polizia. La causa tornò per quantificare il risarcimento. [2]

Donoghue permise l'ulteriore esame; Robinson stabilì responsabilità lasciando aperto l'importo. Il diritto sviluppato dalle decisioni giudiziarie (**common law**) conta insieme alle leggi. La storia di negligence non cominciò soltanto nel tardo Novecento.



Domande di comprensione e risposte

1. Quali sono le quattro domande?

Risposta: Dovere, violazione, nesso causale e danno risarcibile.

2. La diligenza ragionevole garantisce che non accada nulla?

Risposta: No. Richiede precauzioni ragionevoli, non un risultato perfetto.

3. Mara deve provare che il personale voleva farla cadere?

Risposta: No. L'intenzione di ferire non è un requisito.

4. La pozza senza danno a Mara basta?

Risposta: No. Il rischio da solo non prova danno effettivo per la sua azione.

5. Se inciampa altrove nella scarpa, che cosa manca?

Risposta: Il nesso fra la gestione della pozza e quella lesione.

6. Donoghue ottenne damages definitivi nel 1932?

Risposta: No. Vinse l'appello che consentiva di proseguire con la prova.

7. Chi vinse Robinson e che cosa rimase?

Risposta: Robinson vinse sulla responsabilità; restava da quantificare il risarcimento.

8. Damage e damages sono sinonimi?

Risposta: No. Il primo è il danno; il secondo il risarcimento monetario.



Fonti primarie

Fonti primarie già verificate per la serie inglese il 4 ottobre 2026. Le nuove decisioni guida sono state nuovamente consultate durante la preparazione delle versioni europee. Gli esempi indicati come inventati sono situazioni didattiche. Le traduzioni spiegano il diritto studiato, senza equipararlo automaticamente al diritto italiano.

[1] Donoghue v Stevenson [1932] AC 562.

House of Lords; ragionamento di Lord Atkin e prosecuzione della prova. Copia dell'Università di Treviri. [Apri la fonte](#)

[2] Robinson [2018] UKSC 4.

Testo ufficiale; paragrafi 21-30 sul metodo, 68-81 su dovere, violazione, causa ed esito. [Apri la fonte](#)

[3] Occupiers' Liability Act 1957, section 2.

Testo ufficiale su diligenza verso i visitatori ed efficacia degli avvertimenti. [Apri la fonte](#)

Prova a dirlo in inglese: "An accident alone does not establish negligence. The claimant must prove duty, breach, causation and recoverable damage." Spiega poi ogni termine con il supermercato.